

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ



สำนักงานพีสิริ ทนายความ Peesiri Lawyer Office



ปรึกษากฎหมาย
โทร.085-960 42

Home

ที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา-เพิ่มเพื่อนไลน์

- ➔ รับฟ้องคดีแพ่ง/
อาญา
- ➔ พระราชบัญญัติ
- ➔ ป.แพ่งและพาณิชย์
- ➔ ป.อาญา ฎีกา
- ➔ ป.วิอาญา
- ➔ ป.วิแพ่ง
- ➔ ป.กฎหมายที่ดิน
- ➔ ป.รษฎากร
- ➔ ฟ้องหย่า
- ➔ อำนาจปกครอง
- ➔ นิติกรรม
- ➔ คดีมรดก
- ➔ อายุความฟ้องร้องคดี
- ➔ ครอบครัวประปักษ์
- ➔ เอกเทศสัญญา
- ➔ เกี่ยวกับแรงงาน
- ➔ เกี่ยวกับคดีอาญา
- ➔ คดียาเสพติดให้โทษ
- ➔ ตัวเงินและเช็ค
- ➔ ห้างหุ้นส่วน-บริษัท
- ➔ คำพิพากษาและคำสั่ง
- ➔ ททรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
- ➔ อุทธรณ์ฎีกา
- ➔ เกี่ยวกับคดีล้มละลาย
- ➔ เกี่ยวกับวิแพ่ง
- ➔ เกี่ยวกับวิอาญา
- ➔ การบังคับคดี
- ➔ คดีจราจรทางบก

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์แล้วคดีอยู่ในอำนาจศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์แล้วคดีอยู่ในอำนาจศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้แล้ว คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณา
จำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงไม่อาจสั่งเองได้ ต้องส่งสำนวนให้
พิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องที่จำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์ต่อไป ซึ่งแตกต่าง
คำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งจำหนายคดีจากสารบบความของศาลอุทธร
อุทธรณ์จำหนายคดีไปแล้ว ไม่เป็นกรณีที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาข
ชั้นต้นจึงไม่จำต้องส่งคำร้องดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์สั่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6201/2550

หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี จำเลยยื่นอุทธรณ์ในระ
ให้แก้โจทก์ จำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
จำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์ จึงให้จำหนายคดีออกจากสารบบความของศาล
พิจารณาจากศาลอุทธรณ์แล้ว จึงไม่มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งได้ การที่จำเลยยื่นคำร้องขอ
จำหนายคดีจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดี
ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้ว หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต
ตามกฎหมายและให้ยกคำร้องของจำเลยจึงชอบแล้ว

ป.วิ.พ. มาตรา 18 ให้อำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะตรวจคำคู่ค
ไม่รับคำคู่คความนั้นได้ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจที่จะมีคำสั่งคำร้องของจำ
สั่งจำหนายคดีจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ โดยไม่จำต้องได้รับม
อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้แล้ว คดีจึงอยู่ในอำนาจพิ
อุทธรณ์ เมื่อจำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงไม่อาจสั่งเองได้ ต้อง
อุทธรณ์มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องที่จำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์ต่อไป

- ➔ การเล่นแชร์ แชร์ล้ม
- ➔ อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
- ➔ มรรยาททนายความ
- ➔ ถอนคืนการให้, เสนอหา
- ➔ ข้อสอบเนติบัณฑิต
- ➔ คำพิพากษา 2550
- ➔ ทรพัยสินทางปัญญา
- ➔ สัญญาขายฝาก
- ➔ สำนักทนายความ
- ➔ ป-อาญา มาตรา 1-398
- ➔ ภาษาอังกฤษ
- ➔ การสมรสและการหมั้น
- ➔ แบบฟอร์มสัญญา
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2551-อาญา
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2551-แพ่งพาณิชย์
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2550-วิ-แพ่ง
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2550-วิ-อาญา
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2550-อาญา
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2550-แพ่งพาณิชย์
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2549-แพ่งพาณิชย์
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2548-แพ่งพาณิชย์
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2547-แพ่งพาณิชย์
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2546-แพ่งพาณิชย์
- ➔ ข้อสอบเนติ-ปี 2545-แพ่งพาณิชย์
- ➔ นิติกรรมสัญญา
- ➔ พระธรรมนูญศาล
- ➔ ทรพัยสิน-สามภริยา

จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความจากที่ศาลอุทธรณ์จำหน่ายคดีไปแล้ว ไม่เป็นกรณีที่คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงไม่จำต้องส่งคำร้องดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์สั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยออกจากสารบบความ จำเลยไม่เห็นพ้องด้วย จำเลยมีสิทธิยื่นเป็นคำฟ้องฎีกาภายในกำหนด 1 อาทิตย์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำเลยหาได้ยื่นฎีกาไม่ กลับโต้แย้งคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์โดยที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบและ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 195344, 52035 ตำบลบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองบังคับชำระหนี้แก่โจทก์สอง ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นรับเป็นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสองนำส่งสำเนาให้โจทก์แก่ภายใน 7 วัน หากส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 7 วัน หมายรายงานว่าส่งสำเนาอุทธรณ์และหมายนัดให้โจทก์ไม่ได้ จำเลยแถลงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปอันเป็นการไม่ดำเนินคดีภายในเวลา ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์ จึงพิพากษาให้จำหน่ายคดีของศาลอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองมิได้เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ขอศาลอุทธรณ์ทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีเสร็จสิ้นการพิจารณาของศาลชั้นต้นและจำเลยทั้งสองประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปก็มีสิทธิยื่นฎีกาได้ตามกฎหมาย คำร้องให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้อง 2544 เป็นการยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ เมื่อสำนวนคดีอยู่ที่ศาลชั้นต้น ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง การที่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์สั่ง แต่ได้ส่งคำร้องของจำเลยทั้งสองเสียเอง โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินจากศาลอุทธรณ์ คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2544 ฉะนั้น เห็นว่า คดีนี้หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแพ้คดี จำเลยทั้งสองในระหว่างส่งสำเนาอุทธรณ์และหมายนัดให้โจทก์นั้น จำเลยทั้งสองภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยทั้งสองทิ้งฟ

- ➔ บิดามารดา-รับรอง
- บุตร
- ➔ คดีครอบครัว
- ➔ สัญญาระหว่างสมรส
- ➔ สิทธิครอบครองที่ดิน
- ➔ สัญญาซื้อขาย
- ➔ แปลงหนี้ใหม่
- ➔ การไต่กรรมสิทธิ์
- ➔ คดีเรื่องบุตร
- ➔ เช่าซื้อรถยนต์
- ➔ ถอนผู้จัดการมรดก
- ➔ ฟ้องค่าทดแทน
- ➔ ฟ้องหย่า-ฟ้องหย่า
- ➔ สินสมรส-สินสมรส
- ➔ บันดาลโทษ
- ➔ เบิกความเท็จ
- ➔ สิทธิ-สัญญาเช่า
- ➔ คำประกัน
- ➔ เจ้าของรวม
- ➔ จำนอง
- ➔ ลูกหนี้ร่วม
- ➔ คำพิพากษาฎีกา
- ทั่วไป
- ➔ กระดานถาม-ตอบ
- ➔ ป-กฎหมายยาเสพติด 2564
- ➔ ขนส่งทางทะเล
- ➔ สมรสเป็นโมฆะ
- ➔ สามัญญา
- ➔ ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
- ➔ ทนายความของสภา
- จัดให้
- ➔ อารูปิน
- ➔ รับช่วงสิทธิ
- ➔ แพ่งมาตรา 1-1755

พิพากษาให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ คดีย่อมออกจากศาลอุทธรณ์แล้ว จึงไม่มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์สองยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตาสองว่า คดีเสร็จสิ้นการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้ว หประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปก็มีสิทธิยื่นฎีกาได้ตามกฎหมาย และให้ทั้งสองนั้นยอมเป็นการชอบแล้ว และที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การที่ศาลชั้นกล่าวเสียเองโดยที่มิได้รับมอบหมายจากศาลอุทธรณ์และมีใช้เป็นกรณีชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งคำร้องนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาให้อำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะตรวจคำคู่ความและมีคำสั่งรับหรือศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีคำสั่งคำร้องของจำเลยทั้งสองมอบหมายจากศาลอุทธรณ์และไม่ต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่ประการฎีกาโต้แย้งว่า ศาลชั้นต้นน่าจะส่งคำร้องของจำเลยทั้งสองไปให้ศาลอุเหมือนเช่นกรณีศาลชั้นต้นส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่งในกรอุทธรณ์ เห็นว่า ในกรณีจำเลยทั้งสองทั้งฟ้องในชั้นอุทธรณ์เป็นกรณีที่อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไว้แล้ว คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลจำเลยทั้งสองทั้งฟ้องอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงไม่อาจสั่งเองได้ ต้องส่งคำพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องที่จำเลยทั้งสองทั้งฟ้องอุทธรณ์ต่อไป ซึ่งจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องหลังจากที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำหน่ายคดีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งอุทธรณ์สั่ง ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาอ้างเหตุประการสุดท้ายว่า ศาลอุทคดีของจำเลยทั้งสองออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์เนื่องจากจำอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองไม่สามารถยื่นฎีกาได้เนื่องจากศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษา ข้อที่จะฎีกาจึงมิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและสองจึงต้องใช้วิธีการยื่นคำร้องแทนนั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลเกิดขึ้นในชั้นอุทธรณ์ และเมื่อศาลอุทธรณ์นำเหตุดังกล่าวมาพิพากษาทั้งสองออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ถือได้ว่ามีมีการว่ากล่าวกันแล้ว ดังนั้น หากจำเลยทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุคดีออกจากสารบบความ จำเลยทั้งสองก็มีสิทธิยื่นเป็นคำฟ้องฎีกาภายในวันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 247 ซึ่งจำเลยทั้งสองมีเวลาถึง 1 เดือนที่จะยื่นฎีกาได้ แต่จำเลยทั้งสองยื่นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์โดยการยื่นคำร้องแทนสั่งยกคำร้องของจำเลยทั้งสองดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ฎีกาขอขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ให้ยื่นอุทธรณ์มาตรา 18 ให้ศาลมีอำนาจที่จะตรวจคำคู่ความ คำฟ้องอุทธรณ์เป็นคำคู่ของศาลชั้นต้นที่จะตรวจอุทธรณ์ ทั้งมาตรา 232 ให้อำนาจศาลชั้นต้น

สั่งให้ส่งหรือปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์นั้นไปยังศาลอุทธรณ์ เมื่อมาตรา 144 ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็น แล้ว จึงมีข้อยกเว้นบัญญัติอยู่ในมาตรา 144 (3) ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเกี่ยวกับการยื่น การยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์ตามมาตรา 229 ศาลอุทธรณ์และสั่งให้จำเลยซึ่งเป็นผู้อุทธรณ์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลอุทธรณ์เพราะจำเลยทิ้งอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเลย เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ มาตรา 131 ที่ต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความ มาตรา 131 (2) การที่จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลอุทธรณ์นั้น จำเลยมิได้ประสงค์จะ ดังกล่าว และมีใช้กรณีตามมาตรา 144 (3) ทั้งคำสั่งจำหน่ายคดีจากศาลอุทธรณ์เป็นคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงไม่น่าจะมีอำนาจสั่งคดีต้นควรส่งคำร้องไปให้ศาลอุทธรณ์สั่งตามความประสงค์ของจำเลย แม้ มาตรา 232 ก็ตาม ถ้าศาลชั้นต้นส่งคำร้องไปให้ศาลอุทธรณ์สั่ง แต่เมื่อ พิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็ไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนคำสั่ง ความของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 131 (1) ศาลอุทธรณ์น่าจะมีคำสั่งยก ว่ากรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 131 (1) ที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งตามคำร้อง

อนึ่ง คำร้องของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีจากศาลอุทธรณ์ มิใช่คำร้องที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ จึงไม่ใช่ 1 (5) ที่จะต้องตรวจและมีคำสั่งตามมาตรา 18

ไพโรจน์ วายุภาพ

มาตรา 18 ให้ศาลมีอำนาจที่จะตรวจคำคู่ความที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขอ ต่อศาล หรือส่งให้แก่คู่ความ หรือบุคคลใด ๆ

ถ้าศาลเห็นว่าคำคู่ความที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวแล้วนั้น อ่านไม่ออก หรืออ่าน เขียนพุ่มเพื่อยเกินไป หรือไม่มีรายการ ไม่มีลายมือชื่อ ไม่แนบเอกสาร ต้องการ หรือมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วน คู่ความนั้นไปให้ทำมาใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือชำระ หรือวางค่าธรรมเนียม ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาและกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจนเรื่องคำคู่ ศาลเห็นสมควรก็ได้ ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาล ในระยะเวลา ไว้ก็ให้มีคำสั่งไม่รับคำคู่ความนั้น

ถ้าศาลเห็นว่าคำคู่ความที่ได้นำมายื่นดังกล่าวข้างต้นมิได้เป็นไป ตามเงื่อนไข บังคับไว้ นอกจากที่กล่าวมาในวรรคก่อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเพ หรือบุคคล ซึ่งยื่นคำคู่ความนั้นได้ถูกจำกัดห้ามโดยบทบัญญัติแห่งกฎ ศาล ก็ให้ศาลมีคำสั่งไม่รับหรือคืนคำคู่ความนั้นไป เพื่อยื่นต่อศาลที่มี

ถ้าไม่มีข้อขัดดังกล่าวแล้ว ก็ให้ศาลจัดแจ้งแสดงการรับคำคู่ความ นั้นไป หรือในที่อื่น

คำสั่งของศาลที่ไม่รับหรือให้คืนคำคู่ความตาม มาตรานี้ ให้อุทธรณ์ แล
ไว้ใน มาตรา 227 มาตรา 228 และ มาตรา 247

มาตรา 132 ให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้ โดย
ชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น และให้กำหนดเงื่อนไข ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
(1) เมื่อโจทก์ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง หรือไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ดังที่บัญญัติ
มาตรา 175 และ มาตรา 193 ทวิ

(2) เมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาให้ตั้งที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 253 และ มา
ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายขาดนัด ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตร
มาตรา 201

(3) ถ้าความมรณะของคุณความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังให้คดีนั้นไม่มี ประโย
ใดเข้ามาแทนที่คุณความฝ่ายที่มรณะ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 42

(4) เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือให้แยกกัน ซึ่ง เป็นเห
อีกศาลหนึ่งตั้งที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 28 และ มาตรา 29

มาตรา 223 ภายใต้บังคับบทบัญญัติ มาตรา 138 มาตรา 168 มาตรา 18
และในลักษณะนี้ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นให้ ยื่นอุทธร
แต่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นจะได้

มาตรา 232 เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ และมีค
ไม่ส่งอุทธรณ์นั้นไปยังศาลอุทธรณ์ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
ส่งให้ศาลแสดง เหตุที่ไม่ส่งนั้นไว้ในคำสั่งทุกเรื่องไป ถ้าคู่ความทั้งสอง
ศาลจะวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งสองฉบับนั้นในคำสั่งฉบับเดียวกัน ก็ได้

มาตรา 247 ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งในชั้นอุทธร
ได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศ
ใต้บังคับบทบัญญัติที่มาตรานี้ต่อไปนี้กับกฎหมายอื่นว่าด้วยการฎีกา ให้
ลักษณะ 1 ว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

« [Back](#)

เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง

- ศาลสั่งปิดหมายแต่เจ้าหน้าที่นำหมายใส่ตู้รับจดหมาย การส่งหมายจ
ไม่ และขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาได้หรือไม่
- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์โดยไม่รับรองให้อุทธรณ์ก่อนมีผ
ต้องยกอุทธรณ์หรือเพิกถอนคำสั่งเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่
- การยึดทรัพย์ชั่วคราวได้หรือไม่ และเจ้าหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมถ
กฎหมายการบังคับคดีและผลของกฎหมายใหม่ที่ศาลฎีกาวางหลักไว้

- ผู้เรียงคำคู่ความที่ไม่ใช่ทนายความมีผลอย่างไรต่อฎีกา ศึกษาหลักพิจารณาโดยไม่ชอบและอำนาจศาลในการรับหรือไม่รับฎีกา
- ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความได้หรือไม่ หากได้ฟ้องคดีสิทธิในทรัพย์สินแต่คำร้องสอดจะกลายเป็นฟ้องซ้อนตามกฎหมายหรือไม่
- ศาลส่งหมายโดยประกาศหนังสือพิมพ์แทนได้หรือไม่ หากทายาทผู้มีโอกาสคัดค้านคดีครอบครองทรัพย์สิน
- ฟ้องซ้ำไม่ได้จริงหรือ เมื่อศาลเคยวินิจฉัยแล้ว ประเด็นเดิมในคดีใหม่
- การยื่นคำร้องขัดทรัพย์ซ้ำหลังศาลวินิจฉัยแล้วทำได้หรือไม่ หลักผูกฟ้องซ้ำในคดีบังคับคดีที่ดิน
- ทนายความถอนตัวแล้วศาลไม่แจ้งคู่ความ กระบวนพิจารณาไม่ชอบต่อสุดดีและผลของคำพิพากษาเป็นอย่างไร
- ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมยื่นคำร้องใหม่ได้หรือไม่ หากคดีเดิมถึงวินิจฉัยเรื่องคำร้องซ้ำและมาตรา 7 (4)
- เพิกถอนกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ หากศาลไม่ส่งสำเนาคำร้องในวิเคราะห์คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกและสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย
- ฟ้องซ้อนในคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินและการยกยอก: หลักกรรมได้ฎีกา
- สิทธิผู้ร้องสอดในคดีหย่า เมื่อคำพิพากษาถูกเพิกถอนจากการพิจารณา
- หลักอำนาจลงโทษละเมิดอำนาจศาลและสิทธิอุทธรณ์ของผู้เสียหาย
- เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ เมื่อศาลวินิจฉัยนอกประเด็นบริโศค(ฎีกา 4819/2566)
- ขอพิจารณาคดีใหม่ คืออะไร? เงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิอุทธรณ์
- การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบจากการอ่านคำพิพากษาชอบ(ฎีกาที่ 122/2567)
- รับสารภาพแล้วกลับคำได้ไหม? ยกยอกทรัพย์-ไม่รออาญา ศาลดูจะซ้ำเสียสิทธิหรือไม่
- รับสารภาพแล้วกลับคำได้ไหม? ใช้รายงานคุมประพฤติสุดดีได้หรือลงโทษในคดีฉ้อโกงออนไลน์เพราะเหตุใด
- คดีเพลิงไหม้ ละเมิด & ข้อสันนิษฐาน 84/1,คดีเพลิงไหม้, ลานจอดรถ 2008/2567)
- คดีหย่า & ฟ้องซ้อนตามกฎหมาย, การฟ้องหย่าซ้ำเหตุเดียวกัน
- ขอบเขตอุทธรณ์เมื่อจำเลยขาดยื่นคำให้การ และอัตราดอกเบี้ยผิด 5222/2567)
- (ฎีกา 181/2568) สิทธิรับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น
- (ฎีกา 1001/2568) แจ้งวันนัดผิดขั้นตอน & สิทธิอุทธรณ์
- (ฎีกา 1932/2568) ยกเว้นค่าธรรมเนียมคดีผู้บริโศค & อุทธรณ์
- การขัดกันของคำพิพากษาศาลฎีกาและอำนาจร้องในคดีแพ่ง(ฎีกาที่
- (ฎีกาที่ 3670/2567) การขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อความเป็นธรรมศาล
- (ฎีกาที่ 3737/2567) ประเด็นค่าฤชาธรรมเนียมในคดีผู้บริโศคและ
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4011/2567 เรื่องการทำพิสูจนลายมือชื่อในค
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4052/2567: คดีพิพาทที่ดินกับกรมทางหลวง

หลักฐานโดยศาล

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2567: ข้อบกพร่องในการวินิจฉัยประเว
- ของศาลฎีกาในการยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4637/2567: กระบวนพิจารณาไม่ชอบเพราะ
- ให้คู่ความที่ขาดนัดยื่นคำให้การ
- การฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: หลักเกณฑ์
- จากคำพิพากษาศาลฎีกา
- ฎีกาที่ 5059/2567: สิทธิจำเลยยกปัญหากระบวนพิจารณาผิดระเบียบ
- ชนะคดีขั้นต้น
- ข้อพิพาทสัญญากู้ยืมเงิน การแก้ไขจำนวนเงินกู้ และข้อห้ามการนำสี
- ป.วิ.พ. มาตรา 94(ฎีกาที่ 6656/2567)
- การเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีอาญาเสพติด: ศาลฎีกายืนตามศาลอุ
- 817/2568
- โจทก์ร่วมไม่จำเป็นต้องจัดทำคำให้การใหม่เพื่อแก้คำให้การและฟ้องแย้ง
- ข้อพิพาทการบังคับคดีที่ดินครอบครองปรปักษ์
- การเข้ารับมรดกความกรณีคดีถึงที่สุดแล้วได้หรือไม่และเป็นการขัด
- 42 หรือไม่
- ใครบ้างมีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่จะเข้าแทนที่คู่ความผู้มรณะได้, ศาล
- มรณะ
- คำสั่งคดีมีมูลเป็นที่สุดห้ามอุทธรณ์, การเพิกถอนกระบวนพิจารณาพิ
- ขอพิจารณาใหม่
- คดีก่อนคู่ความตกลงทำกันเป็นข้อแพ่งชนะคดี, ฟ้องซ้ำในคดีแพ่ง, สิทธิ
- กรรมสิทธิรวม,
- ฟ้องแย้งในคดีแพ่ง, การผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน, การเรียกเงินมัด
- คดีบุกรุกที่ดิน น.ส.3 ข. & การสละประเด็นข้อพิพาท (ฎีกา 1201/256
- สัญญาประนีประนอมยอมความตกลงยุติคดี-ฟ้องซ้ำ
- พิพากษาที่เกินคำขอและขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 1548 อันเป็นการไม่
- ฟ้องแย้งของจำเลยแตกต่างกันกับคำฟ้องเดิม
- คำสินไหมทดแทนที่จำนวนเงินไม่แน่นอนต้องนำสืบพยาน
- ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
- ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์
- ฟ้องปลูกสร้างผิดต่อข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
- สิทธิของเจ้าของรวมในการแบ่งที่ดิน หากแบ่งไม่ได้ต้องขายทอดตลาด
- อย่างไร พร้อมหลักห้ามพิพากษาเกินคำขอ
- คดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์มีทุนทรัพย์
- รับฟังพยานหลักฐานฝ่าฝืนกฎหมาย
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- หน้าที่ในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- เพิกถอนคำพิพากษาขาดนัดคดีหย่า กระทบทะเบียนหย่าและสมรสใ
- วันนัดชี้สองสถาน
- ห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง
- คำร้องสอด

- การส่งคำสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
- สิทธิในฐานะผู้รับจำนอง - ขอรับชำระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น
- การบรรยายคำฟ้องที่มีได้ระบุวัน เวลาที่แน่ชัดว่าเป็นวันที่เท่าใด ฟ้อง
- ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม
- ยื่นฟ้องคดีอื่นไม่มีข้อพิพาทแต่ได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในคดี
- ส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยไม่ครบหน้าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม
- การยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนด 1 เดือน
- ฟ้องขับไล่- แสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลา 8 วัน
- เพิกถอนการขายทอดตลาดหากเป็นประวิงให้ชักช้าต้องรับผิดชอบค่า
- ผู้สวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพิกถอนการขายทอดตลาด
- ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้น-ได้กรรมสิทธิ์โดยการ
- ในคดีเดิมเป็นเพียงคู่ความตกลงยุติคดีไม่ดำเนินการต่อเท่านั้นไม่เป็น
- การยื่นและการส่งคำคู่ความในคดีฟ้องเงิน
- ให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีต้องชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม-ฟ้องให้รับเป็นบุ
- ค่าอุปการะเลี้ยงดูต้องคำนวณอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็น
- กฎหมาย
- ค่าขาดไร้อุปการะเป็นหนี้ที่แบ่งแยกเป็นส่วนแต่ละคน
- เจ้าหนี้ผู้รับจำนองขอรับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดที่ดิน
- การมีอยู่ขององค์การสาธารณประโยชน์ที่ได้รับรองแล้ว
- กระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษา-ฟ้องซ้ำ
- ยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อเป็นคู่ความฝ่ายที่สามในคดีอาญา
- อายัดเงินปันผลของหุ้นได้แม้จะพ้นระยะเวลา 10 ปีแล้ว
- เจ้าหนี้บุริมสิทธิ มีได้ร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบปี
- คำสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง นอกฟ้องนอกประ
- สิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนของผู้รับจำนอง
- ฟ้องซ้ำ คดีถึงที่สุดห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก
- โจทก์และจำเลยต่างมีสภาพเป็น"เจ้าหนี้" และ "ลูกหนี้" ตามคำพิพากษา
- จำเลยไม่ใช่บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลออกคำสั่ง
- ไม่เกินห้าหมื่นบาทห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
- การร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ถูกยึดต้องอ้างว่าจำเลยไม่ใช่เจ้า
- เงื่อนไขเริ่มต้น-สิ้นสุดให้สันนิษฐานว่าเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้
- นำใบแต่งตั้งทนายความซึ่งปลอมลายมือชื่อไปทำสัญญายอม
- อำนาจว่าความหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาของทนายความในศาล
- ฟ้องเคลือบคลุม, สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข, วางประจำไว้หรือได้ชำระ
- คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ
- ค่าเสียหายตามคำพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทน
- ผู้ร้องสอดต้องมีส่วนได้เสียกับคู่ความเดิมถือเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม-ผู้
- ครองปักษ์เข้าคดีขับไล่ได้หรือไม่ ศาลวินิจฉัยอย่างไรเกี่ยวกับผู้มีส
- คู่ความฝ่ายที่สาม
- แกไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นข้อยกเว้นตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 180
- การยื่นเอกสารใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาโดยไม่มีเหตุขัดข้อง ศาล

- ฐานได้หรือไม่ และศาลมีอำนาจดลสืบพยานเพียงใด
- จำเลยฟ้องแย้ง-โจทก์ทิ้งฟ้อง ไม่มีผลให้ฟ้องแย้งตกไป
 - อำนาจปกครองบุตร-มรดกเกิดขึ้นในเขตศาลใด?

Copyright © 2011 All Rights Reserved.



สำนักงานพีสิริ ทนายความ โดย นายสินนท์ พงษ์ศิริสุวร

สถานที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 34/159 หมู่ 8 ถนนประชาชื่น ซอยบางมดแลนด์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อเรา โทร. 085-960-4258